

1047068-54.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o intuito de causar danos, alterações ou roubo de informações, sejam elas confidenciais ou não) no computador no consumidor e o boleto de pagamento da empresa ser impresso em formato HTML. Na situação "1" cabe ao consumidor verificar se a compra está sendo realizada através do site verdadeiro ou site da empresa em que realmente quer efetuar a compra. ... Por oportuno, esclarece o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Adolfo Pinheiro, 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1047068-54.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1047068-54.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Paulo Cesar Guimarães de Aguiar

Requerido:

Magazine Luiza S/A

Eu, (MLD) assistente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira

Vistos.

Diante do teor da réplica da parte autora, conclui-se ser o caso de julgamento do processo no estado em que se encontra.

Deste modo, mostrando-se desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento e, com base no que expresso pelo artigo 355 do CPC, dispensa-se a realização do mencionado ato.

Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95, passa-se à fundamentação e decisão.

Desacolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, pois se confunde com o mérito da demanda e com ele será julgada.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que alega o autor,

em breve resumo, que adquiriu um televisor AOC de 32 polegadas de vendedor parceiro da requerida, na data de 01/06/2022, pelo valor de R\$ 494,08, para entrega em 08/06/2022, todavia, o aparelho nunca lhe foi entregue, mesmo após o registro de reclamações junto à ré, através do protocolo nº 53766543.

Pede a condenação da ré à restituição do valor pago (R\$ 494,08), além de R\$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em contestação, alegou a ré que: "2. PRELIMINARMENTE: DA ILEGITIMIDADE DE PARTE DO ORA REQUERIDO. Inicialmente, observa o Requerido ser parte ilegítima para responder aos termos da presente lide, uma vez que não participou da transação objeto da presente demanda, inexistindo quaisquer registros da compra ora debatida nos sistemas da empresa (doc. 01). Ademais, conforme se verifica no comprovante de pagamento juntado pela própria parte Autora às fls. 13/14 dos autos, temos que a empresa favorecida pelo pagamento foi a "MERCADO PAGO LP LTDA.". Dessa forma, resta claro que a empresa Magazine Luiza é parte ilegítima para ser demandada uma vez que, além de não realizar a venda da mercadoria objeto da presente demanda, também não foi a beneficiária do pagamento realizado pelo Autor. Por oportuno, observa o Requerido que o Magazine Luiza só se responsabiliza pelas compras e ofertas realizadas diretamente em seu site ([www.magazineluiza.com.br](http://www.magazineluiza.com.br)) e aplicativo oficiais, o que, conforme narrado na inicial, não ocorre no presente caso. ... 3. DO MÉRITO ... 3.1. DA POSSÍVEL FRAUDE EXPERIMENTADA PELA PARTE AUTORA: Conforme já mencionado anteriormente, inexistente nos sistemas da empresa qualquer registro da suposta compra realizada pela parte Autora, o que evidencia, portanto, que a mesma foi vítima de estelionatários que aplicam golpes através da internet. Segundo especialistas no assunto, as fraudes praticadas pela rede mundial de computadores podem ocorrer principalmente de duas formas: 1 - Quando o consumidor efetuar a compra em um site phishing, ou seja, um site falso. 2 - Existir um Malware (software destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar danos, alterações ou roubo de informações, sejam elas confidenciais ou não) no computador do consumidor e o boleto de pagamento da empresa ser impresso em formato HTML. Na situação "1" cabe ao consumidor verificar se a compra está sendo realizada através do site verdadeiro ou site da empresa em que realmente quer efetuar a compra. ... Por oportuno, esclarece o Requerido que os boletos de pagamento de compras realizadas no site [www.magazineluiza.com.br](http://www.magazineluiza.com.br) são gerados em arquivo PDF. Com isso, a existência de um malware instalado na máquina do consumidor não é capaz de alterar o código de barras do boleto dentro do ambiente do site [www.magazineluiza.com.br](http://www.magazineluiza.com.br). 3.2. DA INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO REQUERIDO E AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR: ... Dessa forma, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo Requerido, bem como o nexo de causalidade entre este e o suposto dano experimentado pela parte Autora, resta ausente, portanto, qualquer dever de indenizar por parte do Magazine Luiza." (páginas 26/28). Impugnou os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O autor apresentou réplica à contestação, alegando que: "II - DA LEGITIMIDADE PASSIVA ... No entanto, não merece guarida, pois deixou de observar a Ré, conforme comprova o documento de fls., o pix gerado através do "QR code" foi originado do "site" eletrônico da requerida. ... III - DO MÉRITO ... O fato é que o Requerente é uma pessoa simples, e que depositou a sua confiança a favor da Requerida para adquirir o produto descrito nos autos. Ademais, ainda que contassem com um elevado nível de instrução, certamente não iriam notar a sutil diferença entre o site verdadeiro e o falso, conforme alega a empresa Ré, pois o "lay-out" e "logotipo" são idênticos!!!., sem dizer que o pagamento foi efetuado por PIX, este gerado por um "QR CODE", SENDO IMPOSSÍVEL VERIFICAR OS DADOS DO PAGAMENTO, que só saberá quando efetivar a transação!!! Ou ainda, como poderia ter contribuído para a ocorrência do fato, se as duras penas iriam adquirir o referido produto. Resta claro a ilegalidade na conduta da Requerida. Se os seus sistemas são tão falhos ao ponto de prejudicar seus clientes e pessoas comuns, conforme ocorreu com o

Requerente, a Requerida deveria rever seus métodos e o modo que são oferecidos os seus produtos e serviços a seus clientes, para não mais vir a atormentar e prejudicar os consumidores, de maneira geral." (paginas 51/52). Reiterou os pedidos da exordial.

A ré alega que a responsabilidade pelo ocorrido é de terceiro estelionatário e do próprio consumidor, que não se acautelou e realizou compra através de transferência via PIX, com dados recebidos através de plataforma fraudulenta.

E, de fato, os documentos de páginas 13 e 14 não comprovam que a compra teria sido realizada através do site da ré, bem como que a ré tivesse recebido qualquer valor pago pelo requerente.

Em réplica o autor reconheceu que não distinguiu a plataforma fraudulenta da que é regularmente administrada pela empresa ré.

Restou comprovado, pelo que consta nos autos, que a parte autora não se acautelou quando da verificação de autenticidade, tanto do site em que realizava a compra descrita na petição inicial, quando do destinatário do pagamento, efetuado por sua livre e espontânea vontade, sem interferência alguma da empresa requerida.

Evidente que estelionatários atuam indiscriminadamente na internet, forjando sites e induzindo o consumidor a colaborar com golpes que lhe causam prejuízos, como o descrito nos autos.

Cabe aos consumidores, portanto, se acautelarem, ao extremo, antes de realizarem compras ou pagamentos com base em dados fornecidos através de rede digital, não sendo possível considerar a empresa original culpada pela ação dos estelionatos.

O autor acreditou que estariam oferecendo o televisor em site confiável, contudo, deveria se atentar ao fato de que o valor cobrado não chega à metade do preço usualmente oferecido no mercado de consumo, o que por si, já causaria desconfiança no consumidor comum.

Restou nítido que a ré não possui responsabilidade pelos fatos descritos na petição inicial, pois evidente que a parte autora sofreu prejuízos em razão da atuação de estelionatários, que o induziram a realizar compra que lhe causou o prejuízo, através de anúncio e contatos disponibilizados na internet, em de site ou plataforma fraudulentos. Não há qualquer prova nos autos da participação da empresa requerida, motivo pelo qual deverá ser julgada improcedente a demanda contra a ré.

Diante disto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Consoante artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95, as partes estão isentas do pagamento de custas, taxas, despesas e honorários, salvo na hipótese de recurso. O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), nos termos do Comunicado CG 1530/2021. Cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>, sob pena de deserção de eventual recurso. O recolhimento independe de cálculo elaborado

pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022. Índices Taxas Judiciárias | Despesas Processuais.

Transitada em julgado esta sentença, comunique-se a extinção e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

FERNANDA M.C. G. PANSERI FERREIRA  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA